



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבויס, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 279/14

בענין :
1. גוטפריד רואי
2. גוטפריד נועה

ע"י ב"כ עו"ד יאיר אבני ואח'
שד' פל-ים 2, , חיפה 33095
טל': 04-8682020, פקסימיליה : 04-8682030

הנתובעים

נגד

1. הראל חגאג אילן
2. הראל חגאג עפרה

ע"י ב"כ עו"ד דורית ניסנבאום
מרח' אורן 25, ת.ד. 3700 חיפה 31036
טל': 04-8252747, פקס : 04-8252743

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

בפתח הדברים, ככל שנחוץ ועל רקע ספקות שעלו בין השיטין [אם כי לא לגבי] אני מוצאת לציין, שאינני מכירה לא אישית ולא בכלל אף לא אחד מהצדדים המתדיינים לראשונה פגשתי בהם בדיונים שהתקיימו במסגרת הליך זה

1. הצדדים להליך זה, כל אחד בנפרד, הם בעלי זכויות קנייניות בשתי דירות הבנויות זו מעל זו, המהוות שתיים מתוך 3 דירות בית המשותף. הדירה הנוספת שבעליה אינם צד להליך נמצאת בקומה העליונה. הבית המשותף נמצא ברח' הצלפים 19 חיפה ומזוהה כחלקה 100 בגוש 11191.

2. כלפי כל רכיבי היתר הבניה שקבלו הנתבעים עותרים התובעים לצו מניעה קבוע בניית חדר + מרפסת זיזית + ממ"ד + פתח גישה מהדירה למעלית

3. בקצירת האומר, עילת התביעה לגבי כל אחד מהרכיבים שונה: לגבי הממ"ד נטען כי המיקום המתוכנן על ידי הנתבעים פוגע בזכויות הקנין של התובעים וכי חלופה המוצעת על ידיהם פוגענית פחות וסבירה יותר, ולגבי שאר רכיבי היתר הבניה נטען כי הנתבעים נטולי הרוב הקבוע בחוק מבין בעלי הדירות מה גם שהתובעים התנגדו לבניה זו.
4. הנתבעים מתגוננים בטענות של שיהוי בעטיו שינו מצבם לרעה וכבר החלו בבניה שנקטעה באיבה בצו מניעה זמני מקום שהתובעים ידעו כי הם, הנתבעים, עומדים לבנות והשתהו בנקיטת ההליכים המשפטיים, של חוסר תוס לב, בהתכחשותם להסכמה מפורשת שלהם לבניה, בבקשה ל היתר לבניה דומה בעיקרה שהגישו אף הם – התובעים – לרשויות התכנון המעידה על הסכמה שלהם לבניה המאושרת של הנתבעים
5. קיימתי ביקור במקום שמעתי את העדות הן של שני התובעים והן של הנתבעת, וכן עיינתי במכלול המסמכים שהונחו בפני ואני תמהה האמנם הסימטריה במרפסות החזית הזיזיות עליה יקום ויפול דבר? האמנם השוני הזניח במיקומן שלדעתי לא ייראה לעין, האם בו אוחזים התובעים כבקרנות המזבח בבקשם לשנות מעיקרן את תוכניות הבניה, תוכניות שהיו מוסכמות על הצדדים – כל אחד מנימוקיו הוא ולאחר שעשה את הויתורים שלו – באופן ברור שהתבטא גם בצעדי ם אופרטיביים בדמות הגשת בקשות דומות להיתר בניה? דווקא בשל תהיות אלו נטיתי להעריך כי שיקולים אחרים עומדים בבסיס חילוקי הדעות בין הצדדים ועל כן מצאתי להקדיש זמן לא מבוטל בניסיונו ת להביא את הצדדים לכלל הסכמה שתייתר את ברור התביעה לגופה מה שלא עלה יפה.
6. ככלל, מגורים בבית משותף מגלמים את אמנות הבלתי אפשרי? לא כל שכן מיזם תוספת בניה שתהיה לעולם בבחינת 'גיבנת' לעומת וכלפי בניה קיימת שכן אינה פרי תכנון אינטגרלי לבניה המקורית, ולעומת זאת מצופה כי תענה על הצרכים והאינטרסים של כל אחד מבעלי הדירות, סיטואציה המהווה ת רתי דסתרי מובהק. ויחד עם זאת המחוקק היתווה כללים שנועדו לאפשר תוספות בניה, ובעלי דירות לרבות אלו המתדיינים כאן, ככל שייטיבו לשתף ביניהם פעולה יגיעו לתוכניות בניה המכוונות למכנה המשותף הרחב ביותר, גם אם לא המיטבי לגבי צרכיו של כל בעל דירה. דומה היה שהצדדים כאן השכילו להבין זאת ואף פעלו בהסכמה, עד אשר משום מה היא עלתה על שרטון
7. מכל מקום בהיעדר הסכמה עלי להכריע באמצעות הכלים המשפטיים שהדין נותן בידיו.

8. לנוכח העדויות שהונחו בפני אני בדעה כי דין התביעה להידחות . אלה נימוקי החלטתי:

(א) אינני מקבלת את האבחנה שעושים הת ובעים בין רכיבי הבניה של הנתבעים. לדעתי יש לראות את חלקי הבניה כמקשה אחת, הם שלובים זה בזה, נדונו כאחד אצל רשויות התכנון, זכו להתייחסות התובעים עצמם כמיקשה אחת מופיעים בבקשה שהגישו **התובעים** להיתר בניה [שכאמור עדין תלויה ועומדת אצל רשויות התכנון] כמיקשה אחת

(ב) מעצם העובדה שהתובעים הגישו בקשה זהה להיתר בניה חל לגביהם באופן מובהק ולגבי כל רכיבי הבניה הדין הקבוע בסעיף 71ג לחוק המקרקעין בקשר עם "הרחבה דומה". הוראת דין זו לא מייחסת הסכמה קונסטרוקטיבית לבניה **זהה** כטענת התובעים, ממש לא! מעצם היות הדירות בקומות שונות לא תמיד אפשרי שתהיה בניה זהה, והמקרה כאן מדבר בעד עצמו. די בכך שהבניה של המתנגד תהיה **דומה** כדי שייחסו לו הסכמה. אמנם בידי התובעים אין עדין היתר בניה המבוקשת על ידיהם, זו המונחת על שולחן רשות התכנון, אולם היא גם לא נמשכה על ידו בחזרה.

(ג) טוענים התובעים כי החלופה המוצעת על ידיהם למיקום הממ"ד עדיפה על זו שמבקשים הנתבעים לבנות. לא השתכנעתי שאכן כך: אין מובהקות ביתרונה של תכנית אחת על פני אחרת, מכל מקום מובהקות כזו ענין למומחיות היא [לשאלות כמו עלות ההתאמה הפנימית של כל דירה לתוספת, פוטנציאל השימוש שיתאפשר ביתרת החצר מבחינת קווי בנין למול תכנית מיתאק, היתכנות חניה ועוד], ולא הובאה ראיה תומכת של מומחיות

– כאמור לעיל, משמדובר בתוספת מאוחרת ולא אינטגרלית לתכנון המקורי של הבית, כל חלופה אליה וקוץ בה הן מבחינת הארגון הפנימי של כל דירה והן מבחינת צמצום פוטנציאל השימוש בחצר הפנויה הנותרת של הבית [לאחר הבניה].

– גם התובעים הציעו את אותה החלופה להקמת הממ"ד שלהם בבקשה להיתר בניה שמונחת אצל רשויות התכנון

– ואם אכן עדיף על התובעים מיקום הממ"ד לאורך החזית העורפית של המבנה ולא משני צידי הפינה המערבית של הבית, אפשר שישכנעו בכך את רשויות הרישוי שכן דירתם ממוקמת בקומת הקרקע ולכאורה אין מניעה ששתי האופציות תמומשנה זו לצד זו, הכל כמובן כפוף לדין.

9. התובעים מבקשים לגזור על התכנון הכולל של המרפסת הזיזיות גזירה שווה וטוענים כי לנתבעים אין זכות להקים את המרפסת הזיזית בתוואי ההיתר שניתן להם בשל פגיעה בחזות הבית, אלא אם גם לנתבעים תותר אותה הבניה. אינני מקבלת את הטענה שכן התובעים לא ביססו את הטענות על זכות בדין.

(א) תוכנית הנתבעים נתמכת בהסכמת יתר בעלי הדירות. התכשיות התובעים להסכמה שלהם בעבר מרוקנת מתוכן לנוכח בקשה להיתר מטעמים שמכילה מרפסת באותו שטח ואותם מאפיינים פונקציונליים

(ב) היתכנות הבניה נגזרת מהנתונים הפיזיים של הבית. לא בהכרח מה שאפשרי בקומה מסוימת אפשרי גם באופן סימטרי מלא בקומה אחרת.

(ג) המקרה כאן מדגים זאת היטב: בעוד מרפסת דירת הנתבעים כפי שמתוכננת להיבנות לא תימנע מעבר חופשי במרווח הקדמי של הבית, בניה של מרפסת זהה במיקום ובשטח לדירת התובעים תצר את המרווח הקדמי עד כדי חוסר אפשרות לעבור דרכו בשם לב למעקה האבן הבנוי על גבול החלקה.

(ד) לא התרשמתי מטענות התובעים בדבר חשיבות השמירה על חזת אחידה:

– שינויים שהם עצמם בצעו במפתחים הקדמיים תרמו להיעדר אחידות החזית;

– השוני במיקום המרפסות זניח עד כי לא ניתן לאבחנה אפילו בתכניות לא כל שכן לכשהמרפסות תיבנינה

01. ועוד מבקשים התובעים לכרוך את מספר המפתחים שישמשו את דירת הנתבעים במספר המפתחים שיאושרו להם: לאמור – ככל שתותר לנתבעים הכשרת פתח יציאה נוסף מדירתם למעלית, יש להתיר פתח נוסף גם לדירתם שלהם, כשווה ערך. לא מצאתי להיעתר לתנאי זה:

(א) על הפרק עומדת התנגדות התובעים לפתח נוסף לדירת הנתבעים. לנתבעים עומד הרוב של בעלי הדירות, הם ובעלי הדירה מעליהם, לשינוי זה. לפי סעיף 2[א] לתקנון המצוי. אמנם לא התכנסה בבית אסיפה כללית אולם זאת לזכור שעסקין בבית בן 3 דירות, ועמדות כל בעלי הדירות ברורה ובאה לידי ביטוי בהתייחסותם לבקשה להיתר בניה של הנתבעים

(ב) לא ראיתי להתנות האחד בשני , ודאי לא בשלב הנוכחי . לכשיבקשו התובעים להכ שיר יציאה ממרפסת דירתם לחצר לפי היתר בניה כדין שיהיה בידיהם, תיבחן זכותם על בסיס דיון משפטי רלבנטי שייזום צד מעוניין ככל שיעלה הצורך בכך.

(ג) ובכלל, כל מקרה נבחן לגופו , לפי הקשרו הענייני ונסיבותיו . ההתנאה שמבקשים התובעים להעמיד עניינה בביצה שלא נולדה

17. היעדר הוכחות על הסכמה מצד הנתבעים:

(א) בא כוח התובעים בסיכום הטענות הדגיש כי התובעים מעולם לא נתנו הסכמה לבקשת הבניה של הנתבעים

(ב) ועוד, התובעים מיקדו את עדויותיהם בשיחה בין מי מהם לבין גורם חיצוני לסכסוך , עובד הרשות התכנונית , כדי לבסס את הטענה לפיה הוטעו לחשוב שתהיינה הסכמות הדדיות שלהם ושל הנתבעים : כל אחד יתן הסכמתו לבקשה זהה במהותה של משנהו ועוד הדגישו כי ההסכמה שלהם הינה פרי ויתור על המיקום שהיה מועדף עליהם מלכתחילה

(ג) הפכתי והפכתי בתמליל השיחה שהוגש כמוצג ת11 וכן בעדותו של התובע ולא מצאתי אף לא רמז ממנו ניתן להסיק הסכמה מצד הנתבעים. ואודה שתמהתי על ההסתמכות על השיחה עם גורים שלישיים, שאחד [האדריכלית של הנתבעים] נקלע אליה במקרה.

(ד) מכל מקום אחרי השיחה ברשות התכנון התקיימה שיחה ישירה בין התובע לבין הנתבעים , וכך מתאר אותה התובע : **"היתה שיחה עם מש ' חג'ג' וביקשתי להצטרף לבקשה שלהם ועופרה אמרה לי שאין לה בעיה שנבנה אבל היא לא מעוניינת שזה יהיה בתכנית אחידה ..."** וגו' [עמ' 6 שו' 4-2 לפרו']. אין בפנינו מידע מתי התקיימה השיחה אולם היא מותירה מאחור כל הבנה שהשתמעה לכאורה מעובדת רשות התכנון , שכן התובע איתר בשיחה הישירה הסכמה מפורשת.

(ה) כאשר הוא מקבל את מכתב ההתנגדות של הנתבעים אך טבעי היה שהתובע באופן ספונטאני יברר **אצלם** את עמדתם ההפוכה מזו שהוסכמה ביניהם לעומת זאת התובע לא יוזם שיחת ברור עימם אלא מוצא – אחרי 4 חדשים [!] – לשלוח לוועדה את תגובתו להתנגדות . אין זאת אלא שהתובע הבין כי בפ גישה ביניהם אליה התייחסתי בס"ק ד' לעיל לא הושגה הסכמה , לא כל שכן הסכמה ברורה וחד משמעית

27. מכל הנימוקים דלעיל אני דוחה את התביעה. התובעים ישלמו לנתבעים הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד [כולל מע"מ] בסך של 7,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מהיום יישא הפ רשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [3.8.14] ועד התשלום המלא בפועל

37. הנתבעים טענו לשיהוי בהגשת העתירה . מאחר ומצאתי לדחות אותה על רקע טענות הגנה אחרות, ייבחן השיהוי ככל שתוגש תביעה נזיקית

47. הביקורת על רמת התחזוקה של חצר הבית אינה מעלה ואינה מורידה לענין זכויות הקניין, ולפיכך אינני נותנת לה שום משקל ולא מסיקה ממנה שום מסקנות רלבנטיות לסכסוך.

57. להבטחת נזקי הנתבעים הופקדו בתיק הבקשה לצו מניעה זמני כתב התחייבות וכן ערבות בנקאית. הערבות אינה מקימה לנתבע זכויות נוספות על אלו הקיימות לו כלפי מבקש הסעד הזמני בגין התחייבותו העצמית של האחרון. הערבות נועדה להבטיח את קיום התחייבותו העצמית של מבקש הסעד הזמני . על כן, תנאי בלעדיו אין להיפרע מן הערבות הוא קביעה כי מבקש הסעד הזמני חייב בפיצוי מכוח התחייבותו העצמית מבחינה פרוצדורלית ניתן לתבוע את הפיצוי על נזקי הסעד הזמני וכן את מימוש הערבות לשם כך על ידי הגשת תובענה חדשה או על ידי הגשת בקשה במסגרת ההליך שבגדרו ניתן הסעד הזמני (תקנה 371(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי . לאור האמור, הערבות הבנקאית תיוותר בתיק התביעה עד תום שלושה חודשים כאמור ב תקנה 371(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

67. התנצלותי בפני הצדדים על הזמן שחלף מאז נשמעו סיכומי הטענות , עיכוב על רקע עומס עבודה בלשכה.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ז תמוז תשע"ה [24.6.15]

העתקים יישלחו לבאי כוח הצדדים כמקובל

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין